

1500042-53.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... filhos e já foi processado antes por tráfico, mas não foi condenado. Declarou que os fatos são verdadeiros, porém sobre a restrição de vítima o depoente não teve contato. Afirmou que estava no local, mas não adentrou a residência, ficando no portão da residência, porque sua função era olhar, enquanto eles faziam o resto. Destacou que ficou no lado de fora e o que estava fora ajudou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500042-53.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-53.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM PEREIRA HILÁRIO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

WILLIAM PEREIRA HILÁRIO qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque no dia 04 de janeiro de 2022, às 20:30 horas, na Estrada Fazenda Velha nº 13, nesta cidade e comarca de Arujá, o acusado, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com três indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaçada exercida com o emprego de fogo e com estiletes e facas, um aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários da vítima Evandro Valdemar Loss, assim como documentos pessoais e cartões bancários de Quitéria Francisco de Oliveira Loss, restringindo a liberdade das vítimas.

Narra a peça acusatória que na data dos fatos, o acusado, juntamente com três sujeitos ainda não identificados, decidiu praticar o crime de roubo na chácara, localizada na Estrada Fazenda Velha nº 13, onde as vítimas trabalham como caseiros. O acusado e seus comparsas invadiram o imóvel, gritando "polícia, polícia", e munidos de armas de fogo. No local, pegaram, também, estiletes e facas, anunciando o roubo. Ainda, o acusado e seus comparsas ameaçaram as vítimas de morte, caso tentassem reagir, e amarraram suas mãos, bem como lhes amordaçaram.

As vítimas foram colocadas em uma cama, enquanto o acusado e os três indivíduos não identificados separavam computador, televisão, documentos pessoais e cartões de crédito que seriam subtraídos do local.

William e os demais roubadores questionaram as vítimas sobre a existência de cofre, bem como tentaram localizar as chaves da casa do proprietário da chácara. Contudo, antes que conseguissem ingressar na residência, a polícia chegou ao local. Os três indivíduos não identificados conseguiram fugir, levando consigo aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários das vítimas. Contudo, o acusado foi abordado.

A polícia foi acionada por colegas da vítima, com quem ela fazia uma chamada de videoconferência, quando o roubo foi anunciado (fls. 65/68).

Boletim de ocorrência (fls. 01/03). Auto de prisão em flagrante (fls. 06). Termos de depoimento (fls. 10/13). Auto de exibição e apreensão (fls. 15). Laudo pericial (fls. 97/98). Folha de antecedentes (fls. 99/102).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 44/46).

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 71/72).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 81/82), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 90/91).

Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 125/127, 136 e 197/200).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, pugnou pela exasperação da pena-base, ante as circunstâncias desfavoráveis. Na segunda incidem as agravantes da dissimulação e crueldade, bem como a atenuante da confissão, que devem ser compensadas. Na terceira fase, afirmou que estão presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade. Pugnou pela imposição do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por restritiva de direitos. A defesa do acusado, em memoriais escritos (fls. 193/196), requereu a absolvição do acusado, por não ser clara a sua participação no delito. Aduziu que o conjunto probatório é defectível. Apontou o conflito de versões das vítimas. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo e aplicação da atenuante, com imposição do regime aberto.

Vieram-me os autos conclusos para sentenciamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos orais colhidos na fase judicial.

A autoria delitiva segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral.

A vítima Quitéria relatou que estavam em casa, umas 19h45min, estava na sala assistindo televisão e seu marido estava no quarto porque ele estava numa reunião. Externou que os cachorros começaram a latir muito no quintal, mas não deu atenção porque recentemente tinham deixado uma cadela perto de sua casa, e achou que fosse isso. Disse que fechou a janela da sala e voltou a sentar, quando viu uma pezada na porta, bem forte, o rapaz estava com uma máscara de ski, uma arma grande na mão e gritaram "polícia, polícia, polícia". Comentou que a porta só estava com uma tranca, porque quando se mudaram a senhora falou que o local era tranquilo. Afirmou que se assustou com aquilo, nem deu tempo de levantar, eles estavam em quatro, já levantaram a depoente e foram direto ao quarto. Acrescentou que a impressão era que até já conheciam a casa. Disse que seu marido estava saindo do quarto porque ouviram o barulho. Falou que eles pegaram seu marido, os amarraram, tiraram o cordão de seu roupão e amarraram os braços, colocaram duas cadeiras e os colocaram amarrados de costas, com a boca amarrada também. Apontou que iniciaram a ameaça, colocavam a arma e batiam a faca em seu marido, diziam que se não contassem onde estava o cofre dinheiro iriam matá-lo. Complementou que disseram que se a depoente gritasse ou seu marido mentisse iriam matá-los. Detalhou que foi um terror que

durou até nove horas e pouco. Noticiou que um era bem truculento e batia no braço de seu marido, que estava com marca-passo, a depoente avisava ele, mas não estavam nem aí. Mencionou que enquanto isso os demais faziam a limpeza, pegaram celular, semijoias, apenas não levaram coisas grandes porque a polícia chegou. Aduziu que eles desceram as coisas nas malas, o que tinha de bolso, dinheiro, celular, joias, eles levaram. Falou que seu emocional ficou bem abalado. Informou que são do Paraná e vieram por causa da pandemia e do tratamento médico de seu marido. Asseverou que o mais triste de tudo é que graças a Deus que ele estava numa videoconferência e foi visto, porque senão o desfecho da situação poderia ser muito diferente. Falou que nunca tinha precisado antes de atendimento rápido no local, a maneira como conseguiram ainda pegá-los, porque de outro jeito não conseguiriam pegá-los, porque onde moram tinha tudo para dar certo para os ladrões. Complementou que eles reuniram tudo o que podiam na casa de cima, e a casa da depoente era bem afastada da casa do dono e da entrada, então os trouxeram pelo meio da mata, com todas as coisas. Revelou que teve algum problema com chave, porque eles queriam abrir a qualquer custo a casa de baixo, porque estavam enchendo seu carro com as coisas e eles queriam as coisas da casa do dono. Disse que eles começaram a tentar arrombar pela frente, mas precisava de força, então os quatro rapazes os pegaram e deixaram amarrados num canto, enquanto forçavam a porta. Destacou que um dos rapazes saiu e foi um pouco mais para frente da sacada, voltou e perguntou se o portão tinha cadeado, a depoente respondeu que sim, os outros três foram junto com ele dar mais uma olhada, nisso acredita que a polícia já estava dentro. Asseverou que só viu a luz e um clarão e a polícia falou "força tática". Disse que os dois mais violentos e que parece que eram mais velhos correram para o lado da piscina. Acrescentou que o William e o outro rapaz eram mais jovens, eles ficaram meio perdidos e correram para o lado contrário. Contou que a polícia já pegou William, a máscara dele já tinha caído, alguns estavam apenas com máscara de covid. Destacou que viram o William sendo preso pela polícia. Afirmou não saber qual dos quatro indivíduos a levantou. Apontou que dois rapazes estavam com arma.

A vítima Evandro estava numa reunião pelo zoom e os quatro indivíduos entraram, deram um chute na porta, arrebentaram os trincos, sua esposa Quitéria estava na sala, eles passaram, pegaram ela e foram para o quarto onde estava. Disse que quando abriu a porta já deu de cara com eles, estavam com duas armas e duas facas. Mencionou que o tiraram do quarto, amarraram, sempre agressivos no falar, diziam que iriam matar o depoente e sua esposa. Observou que eles limparam a casa, tudo o que tinha colocaram em bolsas, ficaram uns 45 minutos na casa, roubando e mexendo em tudo. Externou que um deles batia a faca em seu peito, dizendo que se sua esposa gritasse o matariam e que se o depoente mentisse matariam sua esposa. Falou que os amarraram com fio, que soltou, depois amarraram com o cordão do roupão de sua esposa. Aduziu que identificou três dos indivíduos. Apontou que o William a polícia pegou e prendeu em flagrante. Ressaltou que além dos 45 minutos na casa, ficaram mais 30 minutos tomando chuva, a polícia então pegou o rapaz, fez a vistoria nele, tiveram todo cuidado para não machucar ele, foram para a delegacia, lá o William foi para o médico fazer corpo de delito, mas o depoente e sua esposa, que estavam amarrados e foram batidos de faca, não tiveram acesso a médico. Observou que a polícia chegou muito quietos, cortaram o cadeado sem fazer barulho, quando os indivíduos perceberam que os policiais estavam e acenderam a luz eles já estavam a dois metros. Relatou que os indivíduos se espalharam, dois correram para um lado, um correu para outro e o William não sabia para onde ir. Externou que viu o William sendo capturado. Disse que soube que a polícia pegou um em Guarulhos e o chamaram para fazer o reconhecimento, mas não recorda o nome. Complementou que o outro que fugiu e que conhecia muito bem a chácara, reconheceu pelos olhos. Falou que o William pegava o celular e já configurava para impossibilitar a comunicação. Comentou que os indivíduos acharam muito fácil, porque estava de noite, chovendo e o local é ruim de achar, tanto é que a polícia só chegou ao local porque seu cunhado, que comunicou a polícia, estava esperando numa vila próxima, aí eles conseguiram chegar. Afirmou que eles passaram a vasculhar a casa, o William pegou o celular mas não mexeu, o outro indivíduo que era o chefe dava muitas ordens para pegar as coisas, dinheiro, joias e arma. Comentou que no final eles até comeram

comida e queijo. Asseverou que teve prejuízo financeiro monetário de R\$ 3.500,00. Afirmou que moram no mesmo local e até agora quando escutam barulho e os cachorros alvoroçados ficam muito preocupados. Mencionou que não tem paz, agora não deixam mais a porta aberta, agora as portas tem quatro trancas. Ressaltou que quando eles os tiravam do local e desciam, eles não queriam descer por onde descem porque tem a casa do vizinho, então eles os levaram por outro caminho, que desce pelo mato, mas no caminho sua cunhada ligou e tocou seu celular, que o rapaz tirou da bolsa e perguntou quem era, o depoente respondeu que era a cunhada, ele perguntou se não atendesse ela iria desconfiar, mas o depoente disse que não. Afirmou que desceram com televisão, micro-ondas, que eles iam levar no carro, mas eles deixaram, porque saíram correndo, levaram apenas o que coube no bolso, dinheiro, joia, celular. Falou que o cabeça era tão bobo que pegou as duas chaves de seu carro, e queria que o depoente entregasse o outro carro para ele, porque tinha duas chaves, mas uma chave era a reserva, e o William já tinha noção que era a chave reserva mesmo. Falou que a exceção do chefe que estava com touca ninja, os demais estavam com máscara de covid. Informou que o William e os outros dois foram comer queijo e a comida que sua esposa tinha feito na panela. Ressaltou que a polícia pegou William a dois metros do depoente, ele retirou a máscara quando ouviu um som no portão. Falou que William perguntou para sua esposa se o portão é aberto ou tem cadeado, então os quatro os levaram mais para a água, ficaram no escuro, enquanto o depoente e sua esposa ficavam onde estava mais claro. Complementou que a polícia acendeu a luz e eles correram, o William eles pegaram logo. Destacou que todos eles ameaçaram, mas o mais violento era o chefe. Mencionou que eles discutiam entre eles sobre a chave e o depoente achou que ia apanhar, porque não tinha a chave, que caiu quando foi tratar do ganso. Noticiou que o chefe, quando entrou em sua casa, pegou uma faca de sua cozinha para bater em seu peito. Salientou que cada um tinha uma arma.

A testemunha Rodrigo, policial militar, relatou que na data foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo em andamento no interior de um sítio. Afirmou que no local estava escuro, mas avistaram quatro indivíduos no quintal, ao perceberem a presença dos policiais eles tentaram fugir, conseguiram abordar um deles com uma garruncha e os outros fugiram para a região de mata. Detalhou que o indivíduo abordado é o William.

A testemunha Robson, policial militar, disse que foram acionados via rede rádio Copom, relatando que o proprietário da residência estava em uma videochamada com um amigo e ele viu o momento em que os quatro indivíduos adentraram a residência encapuzados e anunciaram o roubo. Afirmou que chegando no local pararam a viatura antes e fizeram incursão a pé, chegando até o portão notaram que quatro indivíduos saíram do interior da residência. Falou que adentraram no local, se identificaram como policiais militares e deram voz de prisão. Complementou que dos quatro indivíduos três correram para o interior da mata e não conseguiram localizá-los, já o William ficou no local, não ofereceu nenhum tipo de resistência, foi abordado, estava em poder de uma arma garruncha. Disse que o apreenderam, liberaram os proprietários da residência que estavam amordaçados. Detalhou que foram em várias equipes devido o teor da denúncia, o depoente permaneceu do lado externo da residência, segundo os policiais que adentraram as vítimas estavam amordaçadas e amarradas. Reconheceu William como sendo a pessoa que abordou. Disse que as vítimas relataram que os assaltantes estavam agressivos, o William estava em poder da espingarda, os demais estavam com facas, pediram dinheiro e pertences de valor.

O réu William afirmou que tem 27 anos, trabalha com paisagismo, ganhava R\$ 1.800,00, estudou até a sétima série, é amasiado, tem três filhos e já foi processado antes por tráfico, mas não foi condenado. Declarou que os fatos são verdadeiros, porém sobre a restrição de vítima o depoente não teve contato. Afirmou que estava no local, mas não adentrou a residência, ficando no portão da residência, porque sua função era olhar, enquanto eles faziam o resto. Destacou que ficou no lado de fora e o que estava fora ajudou a levar.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada ao cabo da instrução

processual.

Outrossim, a autoria em relação ao réu William é certa, mormente ante a sua versão confessional, impendendo ressaltar que as vítimas reconheceram o réu como sendo o roubador, tanto em solo policial, quanto em Juízo.

As vítimas relataram claramente como se deram os fatos, noticiando que estavam em casa, mais precisamente Quitéria na sala e Evandro no quarto, participando de uma reunião, quando arrombaram a porta e adentraram quatro indivíduos no local. Ainda, as vítimas relataram que foram amarradas, amordaçadas, ameaçadas e agredidas pelos assaltantes, que demandavam a entrega dos bens e pertences de valor. Foi mencionado que os quatro roubadores estavam em posse de armas, dois deles com armas de fogo e dois com facas. E foi dito também que o chefe ou cabeça dos roubadores estava com touca, já os demais estavam apenas com máscaras descartáveis de Covid. Prosseguiram relatando que ficaram em poder dos acusados dentro da residência por 45 minutos, até que se deslocaram para a outra propriedade do local, ficando ali por cerca de 30 minutos. A polícia foi acionada por um dos participantes da reunião de Evandro, chegou no local e acendeu luzes, momento em que os assaltantes correram, evadindo-se do local, à exceção do réu William, que foi capturado no mesmo instante pelos policiais, a cerca de dois metros das vítimas.

Somado a isto temos o relato uníssono e coeso das testemunhas policiais, as quais disseram que foram acionadas para atender ocorrência de roubo, chegando no local fizeram a incursão a pé, estava escuro, então se identificaram como policiais militares e deram voz de prisão, momento em que três indivíduos correram para o interior da mata e não conseguiram localizá-los, ao passo que o acusado William ficou no local, sendo apreendido.

O réu confessou a prática do delito, limitando-se a negar que tivesse entrado na residência, afirmando também que não participou de restrição da vítima.

Quanto à negativa do réu, esta não procede, pois as vítimas afirmaram que os quatro indivíduos adentraram na residência, bem como que todos os quatro as ameaçaram. E em que pese William não ter propriamente realizado a restrição física ou corporal das vítimas, pois sua função no ato criminoso seria a de recolher os bens, conforme afirmado pelas vítimas, fato é que restou configurada a restrição da liberdade. Vê-se, portanto, que há prova suficiente para o édito condenatório do acusado em relação ao crime de roubo.

Há incidência das causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Quanto ao concurso de agentes, as vítimas e policiais ouvidos relataram que o roubo foi efetuado por quatro indivíduos, depreendendo-se da própria versão do réu que havia outros no local dos fatos que também participaram da empreitada criminosa. E evidente que houve restrição da liberdade das vítimas, a despeito da versão do réu no sentido de que não participou de tal circunstância. As vítimas apontaram que foram amarradas e amordaçadas pelos acusados, permanecendo em seu poder por um período de cerca de mais de uma hora, enquanto eram ameaçados de morte.

Outrossim, não há dúvida quanto ao emprego de arma de fogo durante o cometimento do crime, sendo certo que dois assaltantes estavam com armas de fogo e dois outros estavam com facas.

E a apreensão da arma de fogo em poder do réu não deixa qualquer controvérsia sobre tal circunstância, sendo certo também o poder vulnerante da arma, conforme atestado no laudo pericial:

Trata-se de uma espingarda de fabricação artesanal, que quando destes exames apresentava as seguintes características: Coronha em madeira. Carregamento por ante carga. Desmuniciada. Dotada de cão e gatilho. Dotada de um cano com 81 centímetros de comprimento. Calibre real: .32. A arma segue lacrada sob número: 0001566. A arma apresentava-se para exame em mau estado de conservação. A pesquisa de resíduos de explosivo balístico combustos (nitritos) apresentou resultado negativo. No teste experimental observou-se o sistema mecânico apresentava-se atuante e apta para disparos.

Portanto, ao enquadrar-se nos tipos legais previstos, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais, que visam proteger o patrimônio.

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nestas condições, a imputação se revela merecedora de acolhimento.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para fins de CONDENAR o réu WILLIAM PEREIRA HILÁRIO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

#### Circunstâncias Judiciais

A culpabilidade do réu não lhe desfavorece, sendo normal à espécie. O acusado não possui maus antecedentes (fls. 99/102). Quanto a sua conduta social, não foi colhido nada que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito. Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. Ainda, seria necessário que um profissional com formação idônea para tanto avaliasse a personalidade do agente e afirmasse ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu. O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro fácil. As consequências do crime foram normais à espécie, já que um crime violento ou com grave ameaça, em regra, sempre traz alguma consequência nefasta à vítima, mas já levada em consideração pelo legislador na previsão da pena. O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, não se podendo olvidar que a quantidade de agentes envolvidos no delito foi de quatro pessoas, além do que foram utilizados múltiplos armamentos, sendo tanto facas quanto armas, bem como que as vítimas permaneceram sob o poder dos roubadores por lapso temporal considerável, sendo a todo momento ameaçadas de morte, enquanto amarradas e amordaçadas.

Da análise dos elementos acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 53 dias-multas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase incide a agravante do emprego de meio cruel, afinal as vítimas foram amarradas, amordaçadas, ameaçadas com faca. A vítima Quitéria chegou a mencionar que os assaltantes batiam no marca-passo de Evandro, acarretando risco à sua saúde. E segundo Evandro, ficaram amarrados por 45 minutos no interior da residência e depois mais 30 minutos debaixo de chuva.

Incide também a atenuante da confissão, nos termos da Sumula 545 do STJ, impondo-se a compensação entre a atenuante e a agravante.

De outro lado, não incide a agravante da dissimulação, pois pela análise do contexto fático-probatório a suposta dissimulação praticada pelos roubadores foi irrelevante para o cometimento do delito.

Isto porque, apesar de os roubadores terem arrombado a porta do imóvel gritando "polícia", tal circunstância não teve qualquer efeito, ingressando os assaltantes na residência do mesmo modo, nem serviu para inibir qualquer ação das vítimas que de imediato já foram levadas ao quarto e imobilizadas. Não se verifica assim que houve relevante ocultação das verdadeiras intenções dos acusados.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes, todavia, três causas de aumento, consistentes no concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Assim, aumento a pena imposta à razão de 5/12, fixando-a agora em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 75 dias-multa.

A propósito:

Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade dos ofendidos. Recurso ministerial postulando a condenação dos réus nos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Penas básicas fixadas nos mínimos legais. Réu Rodney reincidente. Penas agravadas na fração de 1/6 (um sexto). Comprovação das três majorantes. Penas aumentadas na terceira fase

da dosimetria em 5/12 (cinco doze avos). Regime inicial fechado fixado para ambos os réus. Recurso ministerial provido, expedindo-se mandados de prisão. (TJ-SP - APL: 00111496220098260362 SP 0011149-62.2009.8.26.0362, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 15/12/2016, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/12/2016).

Ressalte-se que o aumento na fração acima não é devido apenas em razão da quantidade de majorantes, mas diante da ousadia no cometimento do crime, sem falar na concreta gravidade do delito e acentuada periculosidade (Súmula 443 do STJ). Por fim, para que não fique sem registro, anoto que descabe no caso em exame o reconhecimento do almejado concurso formal, uma vez que, embora fossem duas vítimas (marido e mulher), não há evidência de que a ação dos assaltantes teve o intuito de atingir patrimônios distintos e que assim agiram com consciência. Neste sentido:

Roubo qualificado tentado - Crime praticado contra mulher grávida - Existência de agravante específica Aumento da pena base - Impossibilidade; Roubo qualificado tentado - Ação que atingiu patrimônio comum das vítimas - Crime único - Ocorrência; Roubo qualificado tentado - Embriaguez voluntária por álcool ou droga - Exclusão da responsabilidade penal - Inocorrência - Art. 28, inciso II, do Código Penal - Regime correto - Isenção de custas processuais - Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções - Recurso provido em parte. (TJ-SP 00099090520168260229 SP 0009909-05.2016.8.26.0229, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 18/04/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificadoras, fica a pena fixada em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 75 dias-multa. Regime prisional

O réu é primário, todavia considerando a pena imposta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quanto preconiza o art. 33, § 2º e alíneas, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Saliente-se que a aplicação do regime fechado se afigura adequada visto que a pena do réu é próxima dos oito anos, bem como por se tratar o delito de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas "a" e "b" da Lei n. 8.072/1990.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente (05/01/2022 até a presente data), não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Alternativas penais

Impossível a suspensão condicional da pena, pois o réu não preenche os requisitos objetivos (pena igual ou inferior a 2 anos), nos termos do art. 77 do Código Penal. Da mesma forma, inviável a substituição por penas alternativas, pois o crime foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Direito de apelar em liberdade

O réu vem respondendo preso ao processo. No presente momento, levando-se em conta o édito condenatório e as penas aplicadas, de rigor a manutenção de sua custódia, razão pela qual nego ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Disposições Gerais

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno oréu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que

a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comunique-se a vítima da sentença.

g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pelas vítimas, que poderão se socorrer das vias idôneas.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA